



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2024-562-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 13 de Mayo de 2024

Referencia: Expte. N° 15235-2022 (Alcances 4, 5 y 6) - Otorgar un reconocimiento de mayores costos a TOTAL SEÑALAMIENTO, CUIT N° 30-71215788-3, adjudicataria de los renglones Nros. 1, 2, 3, 4 (parcial), 5, 8, 10 y 11 de la Licitación Pública N° 53/2022.

VISTO la Licitación Pública N° 53/2022, referente al “ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS”, el Expediente 15235-2022 (Alcances 4, 5 y 6); y

Considerando:

Que por Decreto N° 2205 de fecha 21 de diciembre de 2022, se realizó el llamado correspondiente al citado proceso licitatorio;

Que por Decreto N° 748 de fecha 3 de abril de 2023 (Cuerpos 0, 2 y 3), se adjudicaron los renglones Nros. 1, 2, 3, 4 (parcial), 5, 8, 10 y 11 a la firma TOTAL SEÑALAMIENTO, CUIT N° 30-71215788-3;

Que, durante la vigencia del contrato, se actualizó el valor mensual del servicio, siendo el último incremento reconocido por Decreto N° 2030 de fecha 26 de octubre de 2023 (Alcance 1), para los servicios devengados y a devengarse a partir del 4 de octubre de 2023, quedando el valor unitario por hora por maquinaria, según el siguiente detalle:

- a) Renglón 1: alquiler de una (1) motoniveladora, potencia no menor a 16 HP, 6 neumáticos, hoja de ancho 3,60 mts y 0,65 mts de alto, con desgarradores y escarificadores para tareas generales viales de movimiento de suelos, con transporte y operador, todo incluido, por un monto total de Pesos Treinta y Siete Mil Ochocientos (\$/h 37.800,00) por hora, IVA incluido;
- b) Renglón 2: alquiler de dos (2) retro-palas cargadoras sobre neumáticos, potencia no menor a 130 HP y balde de capacidad no menor a 1 m³, ancho cucharón mayor a 0,90 mts y/o martillo neumático, para obras viales, con transporte y operador, todo incluido, por un monto total de Pesos Veintidós Mil Seiscientos (\$/h 22.600,00) por hora, por maquinaria, IVA incluido;
- c) Renglón 3: alquiler de dos (2) palas cargadoras frontales sobre neumáticos, potencia no menor a 130 HP y balde de capacidad no menor a 2 m³, ancho de cucharón mayor a 2,50 mts para tareas generales viales y movimientos de suelo con transporte y operador, todo incluido, por un monto total de Pesos Veinte Mil Quinientos (\$/h 20.500,00) por hora, por maquinaria, IVA incluido;
- d) Renglón 4 (parcial): alquiler de tres (3) camiones con caja volcadora de 6 m³ como mínimo, con chofer, transporte, todo incluido, por un monto total de Pesos Diecinueve Mil Trescientos (\$/h 19.300,00) por hora, por maquinaria, IVA incluido;

e) Renglón 5: alquiler de un (1) camión con hidrogrúa de capacidad máxima de carga de 4.000 kgs, alcance horizontal 7,40 mts, alcance vertical 10,50 mts, con chofer, combustible, todo incluido, por un monto total de Pesos Veintidós Mil Trescientos (\$/h 22.300,00) por hora, IVA incluido;

f) Renglón 8: alquiler de un (1) camión con batea de vuelco trasero de 20 m³ para tareas de obras viales, con chofer, todo incluido, por un monto total de Pesos Veintiún Mil Quinientos (\$/h 21.500,00) por hora, IVA incluido;

g) Renglón 10: alquiler de una (1) retroexcavadora sobre oruga, potencia no menor a 130 HP y balde de capacidad no menor a 1 m³, ancho de cucharón mayor a 0,90 mts y/o martillo neumático, para tareas generales de movimientos de suelos, con transporte y operador para obras viales, todo incluido, por un monto total de Pesos Treinta y Un Mil Quinientos (\$/h 31.500,00) por hora, IVA incluido;

h) Renglón 11: alquiler de dos (2) equipos compactadores autopropulsados: uno de 4 TN y uno de 1 TN para tareas generales viales, compactación de pavimentos y movimientos de suelos, con operador y transporte, todo incluido, por un monto total de Pesos Dieciocho Mil Cien (\$/h 18.100,00) por hora, por maquinaria, IVA incluido;

Que hasta la fecha no se han tratado nuevos reconocimientos de variaciones de precios;

Que con fechas 28 de noviembre de 2023, 18 de enero de 2024 y 19 de marzo de 2024, (Alcances 4, 5 y 6, respectivamente), la empresa adjudicataria ha solicitado nuevas redeterminaciones de los valores contractuales, por incrementos de variaciones de costos de los insumos principales de su prestación, lo que ha producido un desequilibrio en la ecuación económica-financiera para la misma, evidenciándose tal situación en el análisis económico del informe de la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas;

Que la citada Comisión ha expresado que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y luego, considerar en qué medida dichos incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que se evidencia la necesidad de preservar el citado equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;

Que la Comisión se ha expedido sobre la notas de fechas 28 de noviembre de 2023, 18 de enero de 2024 y 19 de marzo de 2024, presentadas por Alcances 4, 5 y 6, respectivamente, recomendando, en forma unánime, autorizar un reconocimiento de mayores costos en el valor hora por equipo de la contratación, por variación de los precios de los insumos principales del contrato, quedando el valor unitario por hora por maquinaria, según el siguiente detalle:

a) Renglón 1: alquiler de una (1) motoniveladora, potencia no menor a 16 HP, 6 neumáticos, hoja de ancho 3,60 mts y 0,65 mts de alto, con desgarradores y escarificadores para tareas generales viales de movimiento de suelos, con transporte y operador, todo incluido, por un monto total de Pesos Ochenta y Ocho Mil Cincuenta y Ocho (\$/h 88.058,00) por hora, IVA incluido;

b) Renglón 2: alquiler de dos (2) retro-palas cargadoras sobre neumáticos, potencia no menor a 130 HP y balde de capacidad no menor a 1 m³, ancho cucharón mayor a 0,90 mts y/o martillo neumático, para obras viales, con transporte y operador, todo incluido, por un monto total de Pesos Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho (\$/h 52.648,00) por hora, por maquinaria, IVA incluido;

c) Renglón 3: alquiler de dos (2) palas cargadoras frontales sobre neumáticos, potencia no menor a 130 HP y balde de capacidad no menor a 2 m³, ancho de cucharón mayor a 2,50 mts para tareas generales viales y movimientos de suelo con transporte y operador, todo incluido, por un monto total de Pesos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Seis (\$/h 47.756,00) por hora, por maquinaria, IVA incluido;

d) Renglón 4 (parcial): alquiler de tres (3) camiones con caja volcadora de 6 m³ como mínimo, con chofer, transporte, todo incluido, por un monto total de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Uno (\$/h 44.961) por hora, por maquinaria, IVA incluido;

e) Renglón 5: alquiler de un (1) camión con hidrogrúa de capacidad máxima de carga de 4.000 kgs, alcance horizontal 7,40 mts, alcance vertical 10,50 mts, con chofer, combustible, todo incluido, por un monto total de Pesos Cincuenta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Nueve (\$/h 51.949,00) por hora, IVA incluido;

f) Renglón 8: alquiler de un (1) camión con batea de vuelco trasero de 20 m³ para tareas de obras viales, con chofer, todo incluido, por un monto total de Pesos Cincuenta Mil Ochenta y Seis (\$/h 50.086,00) por hora, IVA incluido;

g) Renglón 10: alquiler de una (1) retroexcavadora sobre oruga, potencia no menor a 130 HP y balde de capacidad no menor a 1 m³, ancho de cucharón mayor a 0,90 mts y/o martillo neumático, para tareas generales de movimientos de suelos, con transporte y operador para obras viales, todo incluido, por un monto total de Pesos Setenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Uno (\$/h 73.381,00) por hora, IVA incluido;

h) Renglón 11: alquiler de dos (2) equipos compactadores autopropulsados: uno de 4 TN y uno de 1 TN para tareas generales viales, compactación de pavimentos y movimientos de suelos, con operador y transporte, todo incluido, por un monto total de Pesos Cuarenta y Dos Mil Ciento Sesenta y Cinco (\$/h 42.165,00) por hora, por maquinaria, IVA incluido;

Que la firma TOTAL SEÑALAMIENTO, CUIT N° 30-71215788-3, deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios u otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento de los Alcances 4, 5 y 6 del expediente de referencia;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos por variación de los insumos principales a la empresa TOTAL SEÑALAMIENTO, CUIT N° 30-71215788-3, adjudicataria de los renglones Nros. 1, 2, 3, 4 (parcial), 5, 8, 10 y 11 de la Licitación Pública N° 53/2022, referente al “ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS”, para los servicios devengados y a devengarse a partir del 1 de abril de 2024, quedando el valor unitario por hora por maquinaria, según el siguiente detalle:

a) Renglón 1: alquiler de una (1) motoniveladora, potencia no menor a 16 HP, 6 neumáticos, hoja de ancho 3,60 mts y 0,65 mts de alto, con desgarradores y escarificadores para tareas generales viales de movimiento de suelos, con transporte y operador, todo incluido, por un monto total de Pesos Ochenta y Ocho Mil Cincuenta y Ocho (\$/h 88.058,00) por hora, IVA incluido;

b) Renglón 2: alquiler de dos (2) retro-palas cargadoras sobre neumáticos, potencia no menor a 130 HP y balde de capacidad no menor a 1 m³, ancho cucharón mayor a 0,90 mts y/o martillo neumático, para obras viales, con transporte y operador, todo incluido, por un monto total de Pesos Cincuenta y Dos Mil Seiscientos

Cuarenta y Ocho (\$/h 52.648,00) por hora, por maquinaria, IVA incluido;

c) Renglón 3: alquiler de dos (2) palas cargadoras frontales sobre neumáticos, potencia no menor a 130 HP y balde de capacidad no menor a 2 m³, ancho de cucharón mayor a 2,50 mts para tareas generales viales y movimientos de suelo con transporte y operador, todo incluido, por un monto total de Pesos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Seis (\$/h 47.756,00) por hora, por maquinaria, IVA incluido;

d) Renglón 4 (parcial): alquiler de tres (3) camiones con caja volcadora de 6 m³ como mínimo, con chofer, transporte, todo incluido, por un monto total de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Uno (\$/h 44.961) por hora, por maquinaria, IVA incluido;

e) Renglón 5: alquiler de un (1) camión con hidrogrúa de capacidad máxima de carga de 4.000 kgs, alcance horizontal 7,40 mts, alcance vertical 10,50 mts, con chofer, combustible, todo incluido, por un monto total de Pesos Cincuenta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Nueve (\$/h 51.949,00) por hora, IVA incluido;

f) Renglón 8: alquiler de un (1) camión con batea de vuelco trasero de 20 m³ para tareas de obras viales, con chofer, todo incluido, por un monto total de Pesos Cincuenta Mil Ochenta y Seis (\$/h 50.086,00) por hora, IVA incluido;

g) Renglón 10: alquiler de una (1) retroexcavadora sobre oruga, potencia no menor a 130 HP y balde de capacidad no menor a 1 m³, ancho de cucharón mayor a 0,90 mts y/o martillo neumático, para tareas generales de movimientos de suelos, con transporte y operador para obras viales, todo incluido, por un monto total de Pesos Setenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Uno (\$/h 73.381,00) por hora, IVA incluido;

h) Renglón 11: alquiler de dos (2) equipos compactadores autopropulsados: uno de 4 TN y uno de 1 TN para tareas generales viales, compactación de pavimentos y movimientos de suelos, con operador y transporte, todo incluido, por un monto total de Pesos Cuarenta y Dos Mil Ciento Sesenta y Cinco (\$/h 42.165,00) por hora, por maquinaria, IVA incluido.-

ARTÍCULO 2°.- La empresa TOTAL SEÑALAMIENTO, CUIT N° 30-71215788-3, con la notificación del presente, renuncia a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios u otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato respectivo.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 01.01, Objeto del Gasto 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2024.05.13 13:05:35 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2024.05.13 13:42:17 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2024.05.13 15:47:48 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro